

0005605-04.2018.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... por receptação. Está preso por conta de tráfico de drogas (mídia digital/SAJ).
Pois bem.

Ao contrário do que aduz a defesa, as provas são fartas no sentido de que Luís Gustavo de Oliveira praticou o crime descrito no art. 180, caput, do CP.

Finda a instrução, o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, mostrou-se suficiente para uma condenação segura.

As ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005605-04.2018.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005605-04.2018.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 681/2018 -

Delegacia de Polícia de Lins, 1006/2017 - Delegacia de Polícia de Lins, 104/2018 -

Delegacia de Polícia de Lins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luís Gustavo de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado Luís Gustavo de Oliveira está sendo processado como incurso no art. 180, "caput", do CP. Recebida a denúncia, ofertada resposta à acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu, com produção de prova oral e interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais. Quanto à corre Inajara de Oliveira Pereira, aceitou proposta de suspensão do processo, pelo prazo de dois anos, com as condições do art. 89, §1º, II, III e IV, da Lei 9099/95, além de prestação pecuniária de R\$554,00 (fls. 110/111) - extinta a punibilidade, pelo cumprimento (fl. 264).

A Acusação quer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 232/237)

A Defesa de Luís alega ser caso de absolvição, ante a atipicidade da conduta, por

ausência de dolo específico. Subsidiariamente, quer a desclassificação da conduta do réu para a modalidade culposa (fls. 240/246).

É o relatório.

DECIDO.

2. A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05 e auto de avaliação indireta de fl. 39, não se olvidando da prova oral coligida.

A autoria igualmente é inconteste.

A vítima, Wicthor Henrique de Souza Viana, em solo policial, disse que na data dos fatos deixou seu celular dentro do carro. Durante a madrugada abriram o veículo, utilizando o vidro que estava parcialmente aberto, devido a problemas, e subtraíram seu celular. Três indivíduos foram vistos saindo correndo do local (fl. 23). Em juízo, disse que estava em um sítio com seu colega. Esqueceu seu celular dentro do carro. O padraço de seu colega foi com o carro até a casa da mãe dele, pois não tinha mais espaço no sítio para ele dormir. No dia seguinte o padraço informou que durante a madrugada indivíduos entraram no veículo e roubaram o som e o celular. Não estava com seu pai. Não conhece o réu. Nunca soube quem furtou o aparelho. Não conseguiu recuperar o aparelho (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Vilson Alfredo Marques, policial civil, em juízo, disse que, como de praxe, enviaram um ofício para as operadoras de telefonia informarem se havia sido inserido algum chip no celular furtado. A operadora "VIVO" informou que havia sido inserido um chip em nome de Inajara. Deslocaram-se até a casa de Inajara, onde encontraram o celular. A vítima reconheceu o aparelho celular. Inajara alegou ter comprado o celular de seu primo, Luís, pelo valor de R\$400,00, sendo que desconhecia a procedência ilícita do item. Luís já estava preso no momento do depoimento de Inajara (mídia digital/SAJ).

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha de acusação Aloísio José Viana, o que foi homologado em audiência (fl. 193).

Inajara de Oliveira Pereira, em solo policial, disse que comprou o celular de seu primo Luís Gustavo de Oliveira, pelo valor de R\$ 400,00, em duas parcelas. Luís lhe ofereceu o aparelho, mas não lhe entregou a nota fiscal. Não perguntou sobre a origem do celular, não desconfiou que pudesse ser produto ilícito. Inseriu seu chip da operadora "VIVO" e usou o aparelho até a data em que foi informada pelos policiais sobre sua origem ilícita. Surpreendeu-se com a notícia e prontamente entregou o aparelho aos policiais, o qual depois foi devolvido ao legítimo dono. Luís está preso por receptação (fl. 17).

O réu Luís Gustavo de Oliveira, em solo policial, negou a prática de furto. Disse que adquiriu o celular em Lins, de uma pessoa desconhecida, por R\$400,00, e o vendeu para sua prima Inajara, pelo mesmo valor (fl. 38). Em juízo, disse que na época dos fatos estava trabalhando e precisava de um celular. Apareceu uma oportunidade, então não procurou saber a procedência, tendo em vista que estava muito barato. Adquiriu o aparelho. Após dois meses comprou um celular novo. Sua prima precisava de um celular, como estava com dois, vendeu um para ela pelo mesmo valor que havia adquirido. Não pesquisou a procedência do aparelho. Tem passagem por receptação. Está preso por conta de tráfico de drogas (mídia digital/SAJ). Pois bem.

Ao contrário do que aduz a defesa, as provas são fartas no sentido de que Luís Gustavo de Oliveira praticou o crime descrito no art. 180, caput, do CP.

Finda a instrução, o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, mostrou-se suficiente para uma condenação segura.

As palavras da vítima foram seguras, no sentido de que teve seu celular furtado. O policial Vilson informou que o celular da vítima foi encontrado na posse de Inajara, a qual alegou tê-lo adquirido do réu, pelo valor de R\$400,00, o que foi confirmado pelo próprio acusado.

As palavras do policial foram firmes e coerentes com as demais provas, nada havendo nos autos que as macule. É certo que seu depoimento pode ser infirmado, como o de qualquer pessoa, mas no presente caso isso não ocorreu. Respeitados os entendimentos em sentido contrário, filio-me à tese acima exposta.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial que adoto:

"Registra-se, a propósito, que os autos não revelam elementos, minimamente

concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes de segurança e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é de que agem nos termos e limites legais. Noutros dizeres, eventual arguição de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública. Ademais, não estão proibidos de ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis" (TJ/SP, 14ª Câ. Criminal, Apelação nº 0105891-40.2012.8.26.0050, j. 08/08/2013, Rel. Marco de Lorenzi).

O réu, inobstante tenha negado a prática do delito, alegou ter adquirido o celular de um indivíduo desconhecido, por R\$400,00, e que não procurou saber da procedência do aparelho, "porque estava muito barato". Acrescentou que já foi processado por receptação e por tráfico de drogas.

Como visto, a versão de inocência sustentada pelo acusado restou totalmente isolada nos autos, dissociada do conjunto probatório, e não convence.

Não restam dúvidas de que o réu praticou o delito que lhe está sendo imputado.

Ademais, as circunstâncias fáticas evidenciam que Luís possuía plenas condições de conhecimento acerca da procedência ilícita do celular em comento e, ainda assim o adquiriu, demonstrando a intenção de obter vantagem em proveito próprio.

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, não há de se falar em ausência de dolo, tampouco em desclassificação do crime para a modalidade culposa, tendo em vista a inegável consciência do réu sobre sua conduta.

Nesse soar:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PERSEGUIDA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM O RECONHECIMENTO DA RECEPÇÃO CULPOSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A apreensão da res furtiva na posse do acusado faz presunção de responsabilidade, invertendo o ônus da prova, de modo a transferir ao agente o encargo de provar a legitimidade da detenção do bem. As ações imputadas ao réu foram devidamente delineadas pelo Juiz, o qual fundamentou satisfatoriamente as imputações lançadas contra aquele. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00140591720178152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 21-05-2019).

RECEPÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitativa. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Valorização dos indícios. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu tinha ciência da origem viciada do bem. Condenação inafastável. Penas bem dosadas. Apelo defensivo desprovido. (TJ-SP - APR: 00023457220178260638 SP 0002345-72.2017.8.26.0638, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 23/09/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/09/2020).

O cenário é cristalino!

A condenação é medida que se impõe.

3. Passo à fixação da pena.

Primeira fase: em análise às diretrizes do art. 59, do CP, verifico que as circunstâncias são favoráveis ao réu (sem maus antecedentes). Pena no mínimo

Segunda fase: observo a incidência de agravante de reincidência não específica.

Fls. 95/96: Proc. nº 0003522-54.2014.8.26.0322, 1ª Vara Criminal de Lins, art. 33, caput, c/c art. 40, caput, VI, ambos do SISNAD, com trânsito em julgado em 13/11/2015. Aumento a pena em 1/6.

Terceira fase: não verifico causas de aumento ou diminuição de pena.

A reprimenda final perfaz 1 ano, e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no mínimo legal.

A conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos, no caso, é inviável, diante da previsão do art. 44, II, do CP (reincidência em crime doloso).

Ademais, em atenção às peculiaridades do caso concreto, a medida não seria socialmente recomendável, haja vista que o réu cometeu o delito antes da extinção

da pena por crime de tráfico de entorpecentes (fls. 95/96), evidenciando a necessidade de resposta penal mais severa.

Pelo mesmo motivo, entendo incabível a suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, I, do CP.

O regime inicial compatível será o semiaberto, a teor do art. 33, §2º, "b" e "c", do CP.

4. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar Luís Gustavo De Oliveira como incurso no art. 180, "caput", do CP, a 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial semiaberto.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão (regime SEMIABERTO).

Oportunamente, lance o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro a gratuidade, ficando o réu isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA